RENTA – LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 38 BIS, ART. 41 A, ART. 54 N° 1, ART. 56 N° 3 – CÓDIGO TRIBUTARIO – ART. 69 – CIRCULARES N° 62 DE 2020 Y N° 73 DE 2020
(ORD. N° 2927, DE 02.11.2026)

Créditos imputables al impuesto de global complementario reliquidado con ocasión del término de giro.

De acuerdo con su presentación, en relación con la opción que tienen los propietarios contribuyentes de impuesto global complementario de reliquidar las rentas o cantidades que se entienden retiradas, remesadas o distribuidas, conforme a los números 1 y 2 del artículo 38 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), solicita confirmar que la diferencia a favor del contribuyente, en particular, la parte del crédito por impuesto de primera categoría (IDPC) no cubierta con impuesto territorial ni crédito por impuestos pagados en el extranjero (IPE), tiene derecho a devolución.

Al respecto se informa que el párrafo segundo del N° 3 del artículo 38 bis de la LIR establece las reglas para optar por declarar las rentas o cantidades acumuladas en las empresas al término de giro como afectas al impuesto global complementario.

De acuerdo con dicha norma, la renta o cantidad que le corresponda al propietario de la empresa que sea contribuyente de impuesto global complementario, se entenderá devengada durante el período de años comerciales en que ha sido propietario, excluyendo el año del término de giro, hasta un máximo de diez años, y aun cuando en dichos años no hubiere obtenido rentas afectas al señalado impuesto o las obtenidas hubieren quedado exentas del mismo. Para tal efecto, las fracciones de años se considerarán como un año completo.

Las diferencias de impuestos o reintegros de devoluciones que se determinen, según corresponda, se expresarán en UTM del año respectivo y se solucionarán en el equivalente de dichas unidades en el término de giro.

Esta reliquidación se efectúa en reemplazo del impuesto establecido en el N° 1 del artículo 38 bis[1], por lo que deberá efectuarse en conjunto con el término de giro de la empresa, mediante la declaración y pago del impuesto global complementario que corresponda, sin considerar para estos efectos el año en que se efectúa la reliquidación[2].

Cuando el propietario opte por efectuar la reliquidación, en conjunto con el término de giro de la empresa, la parte de las rentas o cantidades que le correspondan[3] se gravarán con el impuesto global complementario, con derecho al crédito por IDPC establecido en el N° 3 del artículo 56 de la LIR, y al crédito total disponible contra impuestos finales por concepto de IPE a que se refiere el artículo 41 A de la misma ley, que se encuentre acumulado en el registro SAC de la empresa[4].

Para determinar las rentas o cantidades que deba considerar retiradas o distribuidas, se aplicará la proporción en que el propietario participa en las utilidades de la empresa, a las rentas o cantidades acumuladas en ella al término de giro. De igual manera, corresponderá asignar proporcionalmente el saldo de crédito acumulado a la fecha de término de giro en el registro SAC.

---

[1] Es decir, la reliquidación deberá efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de término de su giro de la empresa en virtud del artículo 69 del Código Tributario.
[2] No obstante, en caso que el propietario no ejerciera la opción de reliquidar en conjunto con el término de giro de la empresa, y en consecuencia, esta última haya pagado el impuesto establecido en el N° 1 del artículo 38 bis de la LIR, el propietario podrá ejercer la opción de reliquidar en su declaración anual de impuesto a la renta que corresponda al ejercicio del término de giro, en los mismos términos señalados, pudiendo solicitar la devolución del impuesto establecido en el referido N° 1 pagado por la empresa, en exceso del impuesto reliquidado que le corresponda pagar.
[3] Rentas o cantidades acumuladas al termino de giro determinadas conforme lo establecido en el N° 1 del artículo 38 bis de la LIR.
[4] En cambio, cuando el propietario ejerza la opción de reliquidar en su declaración anual de impuesto a la renta que corresponda al ejercicio del término de giro, corresponderá imputar el impuesto pagado por la empresa conforme el N° 1 del artículo 38 bis de la LIR, al impuesto global complementario reliquidado que le corresponda pagar.

Los créditos correspondientes a cada año se obtendrán de dividir el total de dichas cantidades reajustadas por el número de años determinado de acuerdo lo dispuesto en el párrafo segundo del N° 3 del artículo 38 bis de la LIR[5].

Luego, los créditos asignados en conjunto con las rentas o cantidades deberán incrementar en un 100% la base imponible de impuesto global complementario de cada año, conforme con el N° 1 del artículo 54 de la LIR.

Finalmente, en caso que el crédito por IDPC tenga la obligación de restitución, el propietario deberá pagar el débito fiscal equivalente al 35% del respectivo crédito, de conformidad con lo establecido en el párrafo final del N° 3 del artículo 56 de la LIR[6].

En consecuencia, si producto de la aplicación del procedimiento de cálculo antes descrito y las disposiciones del N° 3 del artículo 38 bis de la LIR, el impuesto global complementario que resulte de la reliquidación en cada ejercicio es menor a los créditos imputados, el remanente de crédito por IDPC se podrá imputar contra otras obligaciones tributarias que el propietario tenga en cada año de reliquidación, y procederá de la devolución sólo respecto de aquella parte del crédito por IDPC que tenga derecho a devolución, por no haber sido cubierto con impuesto territorial o crédito por IPE.

JORGE TRUJILLO PUENTES
DIRECTOR

Oficio N° 2927, del 02.11.2026
Subdirección Normativa
Depto. de Impuestos Directos

[5] Las cantidades reajustadas correspondientes a cada año se convertirán a unidades tributarias mensuales (UTM), según el valor de esta unidad en el mes del término de giro, y se ubicarán en los años en que se devengaron, con el objeto de liquidar el impuesto global complementario de acuerdo con las normas vigentes y según el valor de la citada unidad en el mes de diciembre para cada año respectivo.
[6] Ver apartado 3.2.5. de la Circular N° 73 de 2020 o apartado 1.13.4. de la Circular N° 62 de 2020, según corresponda.